

HISHAM BIN HALIM
lwn
MAYA BINTI AHMAD FUAAD

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel).

16 Julai 2020 / 24 Zulkaedah 1441H

Permohonan Semakan No. 10000-003-0029-2020

[Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tuan Zulkifli Bin Che Yong dan Tuan Azmi Bin Tan Sri Dr. Mohd Rais daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.

PERMOHONAN

1. Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon melalui Peguam Syariannya pada 28 Februari 2020 bagi menyemak keputusan / arahan yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Permohonan No. : 10100-075-0829-2019.

2. Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan suatu perintah bahawa;

2.1 Mahkamah membatalkan, mengenenpikan atau mengubah keputusan / arahan yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Permohonan No. : 10100-075-0829-2019.

- 2.2 Mahkamah memberi arahan segala prosiding termasuk perbicaraan bagi kes Permohonan No. 10100-075-0829-2019 hendaklah digantung sehingga Mahkamah memutuskan Kes Penggantungan Pelaksanaan Perintah dalam Permohonan No. 10100-064-0121-2020 dan sebagai alternatif segala prosiding dalam Kes Permohonan No. 10100-075-0829-2019 yang telah ditetapkan untuk diteruskan dengan siasatan dan/atau perbicaraan pada 1 April 2020 atau apa-apa tarikh seterusnya dan/atau selainnya hendaklah digantung sehingga Mahkamah membuat keputusan muktamad terhadap rayuan dalam kes Rayuan ke Atas Keputusan Bantahan Awal Komital.
- 2.3 Suatu semakan terhadap tatacara prosiding Kes Permohonan No. 10100-075-0829-2019 yang mana YA Hakim Bicara telah mendengar penghujahan Peguam Syarie Responden yang tidak ada wakalah dalam kes Permohonan No. 10100-041-1024-2019 (Kes Bantahan Awal) ketika sebutan/pendengaran kes Permohonan No. 10100-075-0829-2019 pada 9 Disember 2019.
- 2.4 Mahkamah mengeluarkan arahan supaya menggantung serta merta segala prosiding kes Permohonan No. 10100-075-0829-2019 sementara menanti keputusan dan/atau perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah demi keadilan sepertimana selari dengan peruntukan Seksyen 68(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- 2.5 Apa-apa perintah atau relif lain yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah.

FAKTA KES

3. Pada 20 September 2019, Responden telah memfailkan Kes Permohonan Untuk Mendapatkan Kebenaran Memulakan Prosiding Pengkomitan (Secara Ex-parte) melalui Permohonan No. 10100-075-0829-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.
4. Pada 28 November 2019, Pemohon telah memfailkan kes Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) untuk mengenepikan dan/atau membatalkan Kes Permohonan No. 10100-075-0829-2019 atas alasan bahawa salah aturan kerana tiada terma pengendorsan notis sabit yang merupakan pra-syarat mengikut kehendak mandatori syarat awalan yang diperuntukkan Seksyen 135(3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
5. Pada 29 Januari 2020, Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa bantahan Pemohon Bantahan Awal ditolak dan kes diteruskan dengan siasatan dan/atau perbicaraan pada 1 April 2020.
6. Pada 3 Februari 2020, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan terhadap keputusan Permohonan Bantahan Awal tersebut melalui Rayuan No. 10000-041-0017-2020.
7. Pada 17 Februari 2020, Pemohon telah memfailkan Permohonan Penggantungan Prosiding melalui Permohonan No. 10100-099-0119-2020.

8. Pemohon telah mengemukakan 15 alasan permohonan untuk menyemak keputusan YA Hakim Bicara sepertimana yang dinyatakan pada Perkara 19.1 hingga 19.5 Afidavit Pemohon.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

7) Terlebih dahulu, kami ingin menyatakan bahawa terdapat ketidakaturan dalam Permohonan Pemohon berkaitan Perkara 2.3 di atas yang mana Pemohon ingin menyemak tindakan YA Hakim Bicara yang telah mendengar penghujahan Peguam Syarie Responden yang tidak ada wakalah pada 9 Disember 2019 dalam kes Permohonan No. 10100-041-1024-2019 (Kes Bantahan Awal). Kami dapati Permohonan ini adalah tidak mematuhi **Perkara 11 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 berkaitan tempoh 30 hari**.

Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi

Oleh yang demikian permohonan berkaitan perkara ini tidak dapat kami pertimbangkan melainkan telah mendapat kebenaran daripada Mahkamah yang lebih tinggi.

8) Permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Sekiranya pihak-pihak terkilan atau tidak berpuas hati dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya

mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

9) Dalam menimbangkan permohonan ini kami merujuk Arahan Amalan No. 9 Tahun 2019 berkaitan Proses Kerja Permohonan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah serta Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 berkaitan Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah.

10) Di peringkat ini kami akan menilai terlebih dahulu sama ada prosiding semakan wajar dijalankan atau tidak berdasarkan Notis Permohonan dan Afidavit yang telah dikemukakan oleh Pemohon. Jika terdapat alasan yang wajar untuk prosiding semakan dijalankan maka kami akan memanggil rekod prosiding kes sebagaimana kehendak Proses Kerja Kategori 4 yang telah ditetapkan dalam Arahan Amalan No. 9 Tahun 2019.

11) Berdasarkan penelitian kami terhadap Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon yang telah diangkat sumpah di hadapan Pendaftar pada 26 Februari 2020 maka kami membuat dapatan seperti berikut;

11.1 Kami dapati alasan permohonan semakan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan rasa tidak puas hati Pemohon terhadap prosiding Bantahan Awal yang telah dimuktamadkan oleh YA Hakim Bicara. Kami percaya bahawa tindakan Pemohon memfailkan rayuan terhadap keputusan Bantahan Awal melalui Rayuan No. 10000-041-0017-2020 adalah selaras dengan **Perkara 4 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** iaitu jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat

(lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai. Oleh itu kami tidak akan campurtangan terhadap isu-isu yang dibangkitkan oleh Pemohon berkaitan dengan bantahan awal tersebut kerana ia akan dipertimbangkan di peringkat rayuan.

11.2 Kami juga mendapati Pemohon telah memfailkan Permohonan Penggantungan Pelaksanaan Perintah bagi prosiding pengkomitan yang sedang berjalan. Tindakan Pemohon ini adalah selari dengan peruntukan Seksyen 144 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Walaubagaimanapun kami dapati prosiding penggantungan pelaksanaan perintah ini masih berjalan dan belum diputuskan oleh YA Hakim Bicara.

11.3 Tidak terdapat apa-apa isu yang dibentangkan oleh Pemohon berkaitan kesilapan yang telah dilakukan oleh YA Hakim Bicara berkaitan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan atau apa-apa isu yang melibatkan tatacara berkaitan keterangan untuk kami pertimbangkan.

12) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa permohonan ini tidak dapat kami pertimbangkan kerana tidak memenuhi kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan sepertimana yang dinyatakan dalam Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan Pemohon **DITOLAK**.

Penghakiman diberikan oleh;



1.
YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2.
YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3.
YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

